Consumer Rights Act 2015

Englisches Vertragsrecht | Studienleitfaden | Waren, gesetzliche Pflichten und Rechtsbehelfe

Teil 1, Kapitel 2 regelt Warenverträge zwischen Unternehmern und Verbrauchern. Bestimmte Pflichten gelten kraft Gesetzes als Vertragsinhalt, auch ohne ausdrückliche Vereinbarung.

1. Wer fällt unter den Schutz?

Ein Verbraucher ist eine natürliche Person, die ganz oder überwiegend außerhalb ihrer gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit handelt. Ein Unternehmer handelt zu gewerblichen oder beruflichen Zwecken (Section 2). Beim üblichen Einzelhandelskauf richten sich die Ansprüche gegen den Vertragspartner. Section 31 erklärt Klauseln gegenüber dem Verbraucher insoweit für unverbindlich, als sie die dort erfasste Haftung oder Rechtsbehelfe einschränken.

2. Zufriedenstellende Qualität nach Section 9

Maßstab ist, welche Qualität eine vernünftige Person angesichts der Beschreibung, des gegebenenfalls relevanten Preises und aller sonstigen Umstände für zufriedenstellend hielte. Dazu gehören je nach Ware gewöhnliche Gebrauchstauglichkeit, Aussehen und Verarbeitung, Freiheit von kleineren Mängeln, Sicherheit und Haltbarkeit. Öffentliche Aussagen über konkrete Eigenschaften können vorbehaltlich Section 9(7) zählen.

Alter, Beschreibung und Preis können die Erwartungen an die Optik aufbereiteter Ware senken. Ein niedriger Preis allein rechtfertigt keinen erheblichen Funktions- oder Sicherheitsmangel.

3. Grenzen der Qualitätspflicht nach Section 9(4)

Ausgenommen sind Mängel, auf die der Unternehmer vor Vertragsschluss ausdrücklich hingewiesen hat, die eine tatsächlich vorgenommene Prüfung hätte erkennen lassen oder die bei einer angemessenen Prüfung des maßgeblichen Musters erkennbar gewesen wären. Die jeweilige Ausnahme betrifft nur den konkreten Mangel.

4. Weitere Anforderungen an die Ware

Bei einem vor Vertragsschluss mitgeteilten besonderen Zweck und berechtigtem Vertrauen auf die Sachkunde des Unternehmers muss die Ware dafür geeignet sein (Section 10). Sie muss der Beschreibung (Section 11) und gegebenenfalls dem Muster oder Modell entsprechen. Mitgeteilte Abweichungen können nach dem Gesetz relevant sein (Sections 13-14). Fehlerhafte mitgelieferte digitale Inhalte können auch die Ware vertragswidrig machen (Section 16).

> Unterscheide die gewöhnliche Gebrauchstauglichkeit nach Section 9 vom mitgeteilten besonderen Zweck nach Section 10. Was wusste der Unternehmer, und warum durfte der Verbraucher sich auf seine Sachkunde verlassen?

Welcher Rechtsbehelf greift?

1. Kurzfristige Zurückweisung (Sections 19, 20 und 22)

Bei Mängeln wie unzureichender Qualität kann der Verbraucher die Ware in der Regel binnen 30 Tagen ohne vorherige Reparatur zurückweisen. Die Frist beginnt am Tag nach Lieferung, Eigentums- oder maßgeblichem Besitzübergang und gegebenenfalls der Mitteilung, dass die erforderliche Installation oder Arbeit abgeschlossen ist. Bei verderblicher Ware kann sie kürzer sein.

Wer Reparatur oder Ersatz verlangt oder akzeptiert, hemmt den Fristlauf während der Wartezeit. Bleibt der Mangel bestehen, gilt die längere Frist aus verbleibender Zeit und sieben Tagen nach dem Ende der Wartezeit. Die Zurückweisung muss klar erklärt werden. Eine nach Section 20 geschuldete Erstattung erfolgt ohne unangemessene Verzögerung, spätestens 14 Tage nachdem der Unternehmer die Berechtigung anerkennt.

2. Reparatur oder Ersatzlieferung (Section 23)

Der Verbraucher kann Reparatur oder Ersatz wählen, sofern dies nicht unmöglich oder gegenüber der Alternative unverhältnismäßig ist. Der Unternehmer trägt die nötigen Kosten und muss in angemessener Zeit ohne erhebliche Unannehmlichkeiten handeln. Beruht die Vertragswidrigkeit allein auf fehlerhafter Installation nach Section 15, beginnt die Prüfung nach Section 19(4) hier.

3. Minderung oder endgültige Zurückweisung (Section 24)

Die Wahl besteht, wenn die Ware nach einer Reparatur oder Ersatzlieferung weiterhin vertragswidrig ist, beides nicht verlangt werden kann oder der Unternehmer die verlangte Abhilfe nicht in angemessener Zeit oder nur unter erheblichen Unannehmlichkeiten leistet. Die Minderung muss angemessen sein. Bei endgültiger Zurückweisung in den ersten sechs Monaten entfällt grundsätzlich der Nutzungsabzug. Für Kraftfahrzeuge gelten Ausnahmen. Diese sechs Monate beginnen zum selben Zeitpunkt wie die Frist nach Section 22.

4. Beweis des Mangels (Section 19(14)-(15))

Für die erfassten Ansprüche auf Reparatur, Ersatz, Minderung oder endgültige Zurückweisung wird bei einem innerhalb von sechs Monaten nach Lieferung auftretenden Mangel vermutet, dass er bereits bei Lieferung vorlag. Der Unternehmer kann das widerlegen. Die Vermutung entfällt auch bei Unvereinbarkeit mit Art der Ware oder des Mangels. Für die kurzfristige Zurückweisung gilt sie nicht.

> Prüfe getrennt, welcher Rechtsbehelf jetzt offensteht und wer nachweisen muss, ob die Ware bei Lieferung vertragsgemäß war.

Übungsfall und Gesetzesquellen

1. Eine aufbereitete Kaffeemaschine

Maya kauft bei einem Händler für 240 Pfund eine aufbereitete Kaffeemaschine für den Haushalt. Der Händler weist vor dem Kauf auf einen seitlichen Kratzer hin und beschreibt die Maschine als voll funktionsfähig. Lieferung und Eigentumsübergang erfolgen am Kauftag. Eine Installation ist nicht nötig. Am 45. Tag fällt bei normalem Gebrauch die Dampfdüse aus. Maya verlangt eine Reparatur. Am 60. Tag erhält sie die Maschine zurück, doch der Fehler besteht fort. Der Händler bietet ausschließlich eine zweite Reparatur an.

2. Lösungsskizze

Vertragsbestimmung. Der ausdrücklich mitgeteilte Kratzer ist von Section 9 ausgenommen. Der Hinweis erstreckt sich nicht auf die Dampfdüse. Ihr Ausfall kann gegen Section 9 verstoßen. Die Beschreibung als voll funktionsfähig ist auch für Section 11 relevant.

Rechtsbehelf. Maya verlangte die Reparatur nach Ablauf der üblichen 30 Tage. Die Ware ist nach einem Reparaturversuch weiterhin vertragswidrig. Nach Section 24(5)(a) kann sie angemessen mindern und die Maschine behalten oder sie endgültig zurückweisen. Ein zweiter Reparaturversuch ist freiwillig. Bei endgültiger Zurückweisung innerhalb der ersten sechs Monate erhält sie nach der üblichen Regel für diese Ware 240 Pfund ohne Nutzungsabzug.

Beweis. Für diese Rechtsbehelfe wird vermutet, dass der am 45. Tag festgestellte Mangel schon bei Lieferung vorlag. Der Händler kann die Vertragsgemäßheit bei Lieferung nachweisen. Die Vermutung muss zur Ware und zum Mangel passen. Wichtige Unterlagen sind Warenbeschreibung, Lieferdatum, Reparaturbericht und Fehlernachweis.

> **Variante zum Zeitpunkt.** Zeigt sich der Fehler am 12. Tag und kann Maya die Vertragswidrigkeit bei Lieferung belegen, darf sie die Ware kurzfristig zurückweisen. Sie muss keine Reparatur akzeptieren. Als Belege kommen ein Prüfbericht oder die Dokumentation des Ausfalls bei normalem Gebrauch infrage.

Amtliche Gesetzestexte

Consumer Rights Act 2015, s 2 | Begriffe
Consumer Rights Act 2015, ss 9-16 | Gesetzliche Vertragsbestimmungen
Consumer Rights Act 2015, s 19 | Rechtsbehelfe und Beweis
Consumer Rights Act 2015, s 20 | Wirkung der Zurückweisung und Erstattung
Consumer Rights Act 2015, s 22 | Frist der kurzfristigen Zurückweisung
Consumer Rights Act 2015, s 23 | Reparatur und Ersatz
Consumer Rights Act 2015, s 24 | Minderung und endgültige Zurückweisung
Consumer Rights Act 2015, s 31 | Grenzen des Haftungsausschlusses